

ทั้งสองแห่งข้างต้น แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเสื่อมโทรมเมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน จากผลการตรวจสอบทั้งหมดจึงแสดงให้เห็นว่า แหล่งน้ำบริเวณสระน้ำและบริเวณที่มีน้ำเจือนองในที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสภาพที่เสื่อมโทรมผิดปกติไปจากธรรมชาติมาก การระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญในกรณีที่พิพาทจึงยังไม่หมดสิ้นไป และเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังมีได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย ประกาศ และกฎกระทรวงกำหนดไว้ตามสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี โดยอาจมีคำสั่งปรับ หรือเสนอให้ปิด หรือพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งให้หยุดใช้หรือทำประโยชน์เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๒^{๒๐}

^{๒๐} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือเขตที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียของบุคคลใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย ระบบบำบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้ควบคุม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดอากาศเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น แต่ถ่าแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตน ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ได้

(๓) ออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งมิใช่โรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ หรือมาตรา ๘๒ ในกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ออกคำสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมนั้นโดยให้ถือว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ดำเนินการออกคำสั่งปรับภายในระยะเวลาอันสมควร ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอำนาจออกคำสั่งปรับเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได้

(๔) ออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียหยุดหรือปิดการดำเนินกิจการให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียนั้น ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศหรือเงื่อนไขที่ออก หรือกำหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้

(๕) ออกคำสั่งเป็นหนังสือเพิกถอนการเป็นผู้ควบคุมตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผู้ควบคุมนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขที่ออก หรือกำหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้



และมาตรา ๘๓^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงยังคงละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สำหรับกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่ทางราชการกำหนด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ก็ได้ทำการเสริมคันดินบ่อบำบัดน้ำเสียไหลลงเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังมีหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลให้มีการระบายน้ำเสียในกรณีพิพาทอีก ทั้งยังได้มีหนังสือขอความร่วมมือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในเขตจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามติดตามเฝ้าระวังการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม เมื่อผลการตรวจสอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ปรากฏว่า แหล่งน้ำบริเวณสระน้ำและบริเวณที่มีน้ำเจือนองในที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสภาพเสื่อมโทรมมากดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ก็ยังมีได้ดำเนินการให้มีคำสั่งปรับ หรือเสนอให้ปิด หรือพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งให้หยุดใช้หรือทำประโยชน์เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังคงละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กำกับดูแลการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียหรือมลพิษเข้าไปในที่ดิน

^{๒๑} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๓ ในกรณี queเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะการสั่งปิดหรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือการสั่งให้หยุดใช้หรือทำประโยชน์ด้วยประการใด ๆ เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๘ ที่ตั้งใจไม่ทำการบำบัดอากาศเสีย น้ำเสีย หรือของเสียอย่างอื่น และลักลอบปล่อยทั้งอากาศเสีย น้ำเสีย หรือของเสียที่ยังไม่ได้ทำการบำบัดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ ต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจควบคุมดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตามกฎหมาย

(๒) เสนอแนะให้มีการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ จัดส่งน้ำเสียหรือของเสียไปทำการบำบัดหรือกำจัดตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๓) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือส่วนราชการนั้น



ของผู้ฟ้องคดีจนเสร็จสิ้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ระบุหรือฟื้นฟูภาวะมลพิษในที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้หมดสิ้นไป โดยออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ให้มีน้ำเสียไหลล้นหรือซึมผ่านคันดินเข้าไปในสระน้ำและที่ดินของผู้ฟ้องคดี จนสามารถวัดคุณภาพน้ำในสระน้ำหรือที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้มาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ ๓ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๐/๒๕๖๑)

๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. ความรับผิดในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ

๔.๑ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการไม่ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษการปนเปื้อนของสารตะกั่วในแหล่งน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๒ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการระบายน้ำเสียลงสู่ลำคลอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๓ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการปล่อยก๊าซพิษออกสู่บรรยากาศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. กรณีเกี่ยวกับยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ถ้าเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนจากประชาชนที่รับไว้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ จะต้องดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่รับไว้แล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงส่งเรื่องให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการต่อไปจึงเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่ากฎหมายได้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ตามควรแก่กรณีแล้ว นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะเข้าดำเนินการคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญากับผู้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคนั้น มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของผู้บริโภค



เป็นรายกรณีไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคดีนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวมตามตามบทบัญญัติดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯใช้อำนาจเข้าดำเนินคดีแทนผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๕๙ ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จากธนาคาร ก. แต่ปรากฏว่าพนักงานของธนาคารได้นำที่ดินที่ตั้งของที่ดินผิดแปลง ทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงอื่น คือที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๕๗ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายในเวลาต่อมา และยังถูกผู้ครอบครองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๖๐ ฟ้องขับไล่ฐานบุกรุกและรบกวนการครอบครองที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคาร ก. แทนผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินพิจารณา ต่อมา ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำกับและตรวจสอบความมั่นคงของฐานะการเงินของสถาบันการเงินเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขมิให้ฐานะการเงินเสื่อมลงจนกระทบต่อประชาชนผู้ฝากเงินภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้น สำหรับการดูแลเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน แม้จะไม่มีข้อกำหนดในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หรือไม่มีอำนาจในทางกฎหมายรองรับ แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชนกับสถาบันการเงิน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเรื่องของผู้ฟ้องคดีไปให้ธนาคาร ก. ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการตรวจสอบกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนแต่กลับส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการเป็นการเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายกรณีละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากธนาคาร ก. แทนผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่เพียงว่า พนักงานของธนาคาร ก. นำชี้ที่ดิน ผิดพลาด ทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินผิดแปลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย โดยไม่มีพยานบุคคลที่เชื่อถือได้หรือพยานหลักฐานรองรับหรือสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตน ประกอบกับเมื่อพิจารณาสำเนาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๕๙ และสำเนาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๕๗ ที่ระบุรูปแผนที่ตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า รูปแผนที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๕๙ ได้ระบุข้างเคียงทั้ง ๔ ด้านจดที่ดินที่มีการครอบครอง ส่วนรูปแผนที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๕๗ นั้น แม้จะมีข้างเคียงด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกจดที่ดินที่มีการครอบครอง แต่มีข้างเคียงด้านทิศเหนือจดบึงเรือใหญ่ ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง มีเนื้อที่ ๘๓ ไร่ ๓ งาน ๗๐ ^๔/_{๑๐} ตารางวา เมื่อที่ดินมีข้างเคียงที่ต่างกันมากเช่นนี้ย่อมทำให้การนำชี้ที่ดินรวมถึงการครอบครองที่ดินไม่ตรงแปลงเกิดขึ้นได้ยาก อีกทั้ง สัญญาจะซื้อขายฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงนาม ข้อ ๑ ระบุว่า ...ผู้จะซื้อได้ทำการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน ความมีอยู่ของทรัพย์สิน หลักเขต เนื้อที่ สถานที่ตั้ง อาคารและสิ่งปลูกสร้างบนทรัพย์สินแล้ว พบว่าทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่ดีเป็นที่พอใจของผู้จะซื้อ และทรัพย์สินยังคงอยู่ในสภาพนั้นในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ ซึ่งเท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาจะต้องทำการตรวจสอบทรัพย์สินที่จะซื้อก่อนการลงนามในสัญญา แต่การที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๕๙ กับธนาคาร ก. รวมถึงทำสัญญาซื้อขายที่ดินในเวลาต่อมา โดยไม่ตรวจสอบก่อน และหลังจากทำสัญญาซื้อขายแล้วผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองที่ดินผิดแปลง จนกระทั่งถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกและรบกวนการครอบครองถึง ๒ คดี ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจึงเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีด้วยส่วนหนึ่ง และเมื่อเกิดกรณีพิพาทแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ดำเนินการช่วยเหลือ ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้กำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๗)^{*} แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเรื่องต่อให้ธนาคาร ก. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ทั้งยังได้ทำการติดตามผลการเจรจาไกล่เกลี่ยจนมีการทำสัญญา

^{*} พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๘ ให้ ธปท. มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ เพื่อบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

ขลข

ขลข

(๗) การกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

ขลข

ขลข



ประนีประนอมยอมความกันเป็นที่เรียบร้อย กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ถูกฟ้องคดีเห็นว่ากฎหมายได้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๒๑^๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบข้อ ๑๑^๓ ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ และการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็เป็นไปตามสมควรแก่กรณีแล้ว นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะเข้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญากับผู้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคนั้น มิใช่ว่าเมื่อผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิมีคำร้องขอแล้ว คณะกรรมการฯ จะดำเนินการให้ในทุกกรณี แต่การที่คณะกรรมการฯ จะเข้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของผู้บริโภคเป็นรายกรณีไป ซึ่งกรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นการพิพาทกันเฉพาะระหว่างผู้ฟ้องคดีกับธนาคาร ก. และเป็นการเฉพาะกรณี ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค

^๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้นำบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ำหรือขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่

(๑) ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวยังมิได้มีการดำเนินการหรือดำเนินการยังไม่ครบขั้นตอนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และมีได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคำสั่งตามความในหมวดนี้ได้

(๒) ในกรณีตาม (๑) ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนอันมีอาจปล่อยให้เนิ่นช้าต่อไปได้ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคำสั่งตามความในหมวดนี้ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งหรือให้ครบกำหนดเก้าสิบวันตามเงื่อนไขใน (๑)

ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายออกคำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอำนาจออกคำสั่งตามความในหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้ว คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้

การมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

^๓ ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๑๑ กรณีเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนจากประชาชนที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับไว้ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ



เป็นส่วนรวมตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯใช้อำนาจเข้าดำเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องให้ธนาคาร ก. ชดใช้ค่าเสียหายในกรณีดังกล่าวตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีมิใช่การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๙๔/๒๕๖๐)

๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การควบคุมอาคาร

๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ

๑.๑.๑ กฎกระทรวง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ

การพิจารณาพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลวังกระแจะ ตำบลเนินทราย ตำบลบางพระ และตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดห้ามมิให้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทั้งหมดตามแผนผังบริเวณแบบแปลนของอาคารที่ขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง โดยไม่คำนึงว่าจะอยู่ภายในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง



และไม่จำกัดเฉพาะแต่พื้นที่ที่ได้จัดไว้เพื่อประกอบกิจการภายในอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น โดยหากพื้นที่ใดมีการใช้ประโยชน์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซื้อขายสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยตรงแก่ผู้บริโภคหรือผู้ที่ซื้อไปเพื่อขายต่อหรือเพื่อใช้ในธุรกิจแล้ว พื้นที่นั้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังต้องนำพื้นที่ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการและอยู่ภายในอาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งนั้นมารวมคำนวณด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้วิธีคิดคำนวณพื้นที่อาคารพิพาทเฉพาะส่วนพื้นที่อาคารที่ใช้สำหรับค้าปลีกค้าส่งจำนวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร โดยไม่คำนวณพื้นที่อื่นดังกล่าวข้างต้นรวมเข้าไปด้วย และออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งมีพื้นที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดเป็นราษฎรที่อาศัยในชุมชนวังกระแจะ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ให้แก่บริษัท อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง รวม ๗ อาคาร โดยอาคารทั้งหมดตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๒ ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง จัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนของท้องที่ตำบลวังกระแจะ ตำบลเนินทราย ตำบลบางพระ และตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกใบอนุญาตลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จัดแปลงและต่อเติมอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น พื้นที่ ๒,๔๗๗ ตารางเมตร และเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ยื่นคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารพิพาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ กับพวกรวม ๑๕ คน และนาย จ. ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๘ กับพวกรวม ๙ คน ยื่นคัดค้านคำขอออกใบรับรองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกรวม ๑๕ คน และนาย จ. กับพวกรวม ๙ คน ได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีมติไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี



กับพวก ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดเห็นว่ามติไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้รับใบรับรองแล้ว ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้เปิดใช้อาคารดังกล่าวโดยใช้พื้นที่ของอาคารเพื่อพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคเกินกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย และได้เปลี่ยนการใช้พื้นที่อาคารในส่วนอื่นให้ผู้ประกอบการร้านค้าเช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งถือเป็นกิจการพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตและใบรับรองการก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

อาคารพิพาทเป็นอาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง จึงเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๒)^๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๒ ตามข้อ ๑^๒

^๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลวังกระแจะ ตำบลเนินทราย ตำบลบางพระ และตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“อาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการขายปลีก หรือขายส่ง หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่มีกิจกรรมหลักเพื่อใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒ ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลวังกระแจะ ตำบลเนินทราย ตำบลบางพระและตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้

(ก) อาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ



ของกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนของท้องที่ตำบลวังกระแจะ ตำบลเนินทราย ตำบลบางพระ และตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่กำหนดห้ามมิให้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทั้งนี้ ในการพิจารณาพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทั้งหมดตามแผนผังบริเวณแบบแปลนของอาคารที่ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างโดยไม่คำนึงว่าจะอยู่ภายในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง และไม่จำกัดเฉพาะแต่พื้นที่ที่ได้จัดไว้เพื่อประกอบกิจการภายในอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น หากพื้นที่ได้มีการใช้ประโยชน์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซื้อขายสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยตรงแก่ผู้บริโภคหรือผู้ที่ซื้อไปเพื่อขายต่อหรือเพื่อใช้ในธุรกิจแล้ว พื้นดินนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน กรณีนี้เมื่อปรากฏตามคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ฉบับลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ระบุใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรม (ประเภทค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน พื้นที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร) ภัตตาคาร ห้องเย็น เบเกอร์รี่ ที่เก็บของสำนักงาน ที่จอดรถ รวมพื้นที่ ๙,๖๓๐ ตารางเมตร และในแผนผังบริเวณเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ระบุพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารทั้งหมด ประกอบด้วย พื้นที่พาณิชยกรรม ๗,๗๗๕ ตารางเมตร พื้นที่สำนักงาน ๓๐๗ ตารางเมตร พื้นที่ภัตตาคาร ๕๒๙ ตารางเมตร พื้นที่บันได ห้องเครื่อง ทางเดิน ห้องเก็บของ และอื่น ๆ จำนวน ๑,๐๑๙ ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด ๙,๖๓๐ ตารางเมตร จึงเห็นได้ว่า อาคารพาณิชยกรรมซึ่งขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันดังกล่าว มิได้มีเพียงพื้นที่การพาณิชยกรรมซึ่งไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เท่านั้น ที่เกี่ยวข้องกับกิจการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ได้รวมไปถึงพื้นที่เช่าอันเป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม ๗,๗๗๕ ตารางเมตร รวมกับพื้นที่ภัตตาคาร ๕๒๙ ตารางเมตร รวมทั้งหมด ๘,๓๐๔ ตารางเมตร ซึ่งผู้เช่าหรือผู้ประกอบการย่อมต้องใช้ประโยชน์พื้นที่เช่าดังกล่าวเพื่อการพาณิชยกรรมหารายได้หรือประโยชน์ตามประเภทกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันแก่ผู้บริโภคตามความเหมาะสมและตามปกติการค้าของตน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะมิได้ประกอบกิจการนั้นด้วยตนเองก็ตาม และโดยที่กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภท



ควบคุมการใช้ ข้อ ๔^๓ ประกอบกับข้อ ๑๒^๔ ได้กำหนดการคิดคำนวณพื้นที่ โดยให้นำพื้นที่ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกิจการและอยู่ภายในอาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งนั้นมารวมคำนวณด้วย ดังนั้น จึงต้องนำพื้นที่สำนักงาน ๓๐๗ ตารางเมตร พื้นที่บันได ห้องเครื่อง ทางเดิน ห้องเก็บของ และอื่น ๆ จำนวน ๑,๐๑๙ ตารางเมตร รวมทั้งหมด ๑,๓๒๖ ตารางเมตร อันเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกิจการและอยู่ภายในอาคารนั้นมารวมคำนวณเป็นพื้นที่สำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งด้วย รวมทั้งสิ้น ๙,๖๓๐ ตารางเมตร แต่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับใช้วิธีคิดคำนวณพื้นที่อาคารพิพาทเฉพาะส่วนพื้นที่อาคารที่ใช้สำหรับค้าปลีกค้าส่ง จำนวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร โดยไม่คำนวณพื้นที่เพื่อการพาณิชย์อื่นที่ใช้ในการจำหน่ายหรือขายสินค้า (Sale Area) พื้นที่ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกิจการและอยู่ภายในอาคารซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๙,๖๓๐ ตารางเมตร จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งมีพื้นที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณียอมเป็นเหตุทำให้ใบอนุญาตฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว และไปรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ฉบับลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เพื่อรับรองว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ทำการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน อย่างไรก็ดี ในกรณีของไปรับรองการก่อสร้างอาคาร ความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวก็หาเป็นผลให้ไปรับรองฯ ต้องยกเลิกหรือเพิกถอนเสียทั้งหมดไม่ คงมีผลเฉพาะส่วนของอาคารพิพาทตามข้อ ๑ (๑) ของไปรับรองการก่อสร้างอาคารดังกล่าวที่รับรองการก่อสร้างเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ใช้อาคารประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เท่านั้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ฉบับลงวันที่ ๔

^{๓-๔} กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๔ อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ได้แก่ อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการขายปลีกหรือขายส่ง หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป

ข้อ ๑๒ ในการคิดคำนวณพื้นที่ ให้นำพื้นที่ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกิจการและอยู่ภายในอาคารนั้นมารวมคำนวณด้วย

ในกรณีที่พื้นที่ตามวรรคหนึ่งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว ให้นำพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกิจการในแต่ละห้องหรือแต่ละคูหาคำนวณรวมกัน



พฤษภาคม ๒๕๕๔ และใบรับรองฯ ฉบับลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เฉพาะส่วนของอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งตามข้อ ๑ (๑) ที่มีพื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๖๑)

๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารโดยรุกล้ำที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก่อสร้างอาคารพิพาทให้ถูกต้องตามแบบแปลน แผนผังบริเวณตามใบอนุญาต โดยให้ผนังที่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ผนังเปิดช่องแสงให้ห่างเขตไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารภายใน ๓๐ วัน แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับคำสั่งได้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้ก่อสร้างผนังที่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร แล้ว แต่ผนังอาคารด้านที่ชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้มีการแก้ไขโดยนำแผ่นวัสดุมาปิดประกอบเป็นผนังที่บดบังช่องแสงผ่านได้อีกเล็กน้อย ยังไม่เป็นการปิดทึบ จึงถือว่ายังมีส่วนที่ยังดำเนินการแก้ไขไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเป็นกรณีที่ยังสามารถแก้ไขโดยการปิดแผ่นวัสดุให้ปิดทึบได้ ดังนั้น เมื่อผู้รับคำสั่งดำเนินการแก้ไขผนังอาคารยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงยังมีส่วนที่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในส่วนที่ก่อสร้างอาคารด้านที่ชิดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ร้องสอดที่ ๑ ก่อสร้างอาคารคอนกรีตขนาดสามชั้นเพื่อเป็นที่พักอาศัยบนที่ดินในหมู่บ้านอัญชลี ซอย ๗ ซอยนันทบุรี ๔๒ ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ติดกับบ้านผู้ฟ้องคดี



ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อเทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า มีการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต จึงได้แจ้งด้วยวาจาให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีอีกครั้งว่า ผู้ร้องสอดที่ ๑ ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสั่งให้ก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลน แผนผังบริเวณตามใบอนุญาต โดยให้ผนังที่บ่อบาดาลที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ผนังเปิดช่องแสงให้ห้องเขตไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารภายใน ๓๐ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายังคงมีการก่อสร้างอาคารพิพาทอยู่ตลอดมา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือร้องเรียนลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ว่า ผู้ร้องสอดที่ ๑ ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลน ขอให้ปิดตลาดฟัถาวร ห้ามมีทางขึ้นไปใช้พื้นที่ และให้ก่อสร้างผนังของอาคารเป็นผนังทึบ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบอาคารพิพาทแล้ว ปรากฏว่า ผู้ร้องสอดที่ ๑ ก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องและผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ในส่วนผนังของอาคาร และช่องระบายอากาศหรือช่องแสงที่ต้องมีการปิดทึบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ให้ระงับการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และคำสั่งลงวันที่เดียวกัน ให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสั่งให้ก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลน แผนผังบริเวณตามใบอนุญาต โดยให้ผนังที่บ่อบาดาลที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ผนังเปิดช่องแสงให้ห้องเขตไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารภายใน ๓๐ วัน โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศคำสั่งไว้ที่บริเวณอาคารพิพาทเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ แต่เมื่อครบกำหนด ๓๐ วันแล้ว ผู้ร้องสอดที่ ๑ ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ร้องสอดทั้งสองในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งในชั้นการไต่สวนของศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฟังข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ร้องสอดได้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว โดยที่ผู้ร้องสอดได้มีหนังสือ



ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งกรณีการแก้ไขอาคารเป็นผนังทึบให้กับผู้ถูกฟ้องคดีทราบ พร้อมภาพถ่ายอาคารที่มีการแก้ไขเป็นผนังทึบแล้ว ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ยอมรับเช่นเดียวกันว่า ผนังของอาคารพิพาทด้านที่ชิดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้มีการแก้ไขเป็นผนังทึบทั้งหมดแล้ว โดยมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ต่ำกว่า ๕๐ เซนติเมตร แต่เมื่อในชั้น การนั่งพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีได้แถลงต่อศาล ปรากฏรายละเอียดตามคำแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ว่า เจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบอาคารพิพาทของผู้ร้องสอดแล้ว พบว่าอาคารดังกล่าวยังคง ดำเนินการแก้ไขไม่ถูกต้อง โดยด้านขวาของอาคารพิพาทซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผนังอาคารห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ยังมีช่องแสง มิได้ก่อสร้างเป็นผนังทึบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งและแจ้งให้แก้ไขหลายครั้งแล้ว แต่ผู้ร้องสอดยังคงแก้ไข ไม่ถูกต้อง ประกอบกับเมื่อพิจารณาภาพถ่ายผนังอาคารพิพาทที่ปรากฏในคำแถลงลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผู้ร้องสอดที่ ๑ ส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อศาลปกครองสูงสุด ปรากฏว่า ผนังอาคารด้านที่ชิดกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดียังคงมีช่องแสงผ่านได้เล็กน้อย จึงต้องรับฟัง ข้อเท็จจริงว่า ผนังอาคารพิพาทด้านที่ชิดกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอดทั้งสองได้นำ แผ่นวัสดุปิดประกอบแล้ว แต่ยังคงมีช่องแสงผ่านได้เล็กน้อย ยังไม่ได้ปิดทึบ อย่างไรก็ดี ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารเป็นผนังทึบด้านล่างที่ติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดีให้ห่างจากผนังเดิม ๕๐ เซนติเมตร จึงเห็นได้ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับคำฟ้องคดีนี้ ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ร้องสอดดำเนินการแก้ไขอาคาร โดยให้ก่อสร้างผนังทึบ ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร แล้ว แต่ในส่วนผนังอาคารด้านที่ชิดแนวเขตที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีได้มีการแก้ไขโดยนำแผ่นวัสดุมาปิดประกอบเป็นผนังทึบ แต่ยังคงมีช่องแสงผ่าน ได้เล็กน้อย ยังไม่เป็นการปิดทึบ จึงถือว่ายังมีส่วนที่ผู้ร้องสอดดำเนินการแก้ไขไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และเป็นกรณีที่ยังสามารถแก้ไขโดยการปิดแผ่นวัสดุ ให้ปิดทึบได้ ดังนั้น เมื่อผู้ร้องสอดทั้งสองดำเนินการแก้ไขผนังอาคารด้านดังกล่าวยังไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังมีส่วนที่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในส่วนที่ผู้ร้องสอดทั้งสองก่อสร้างอาคารด้านที่ชิด แนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารฯ ดำเนินการให้ผู้ร้องสอดทั้งสองแก้ไขปรับปรุงอาคารพิพาทในส่วนของ ผนังอาคารด้านที่ชิดกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ยังมีช่องแสงผ่านได้เล็กน้อยให้เป็นผนังทึบ ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๓๕/๒๕๖๑)



อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ซึ่งผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่กำหนดดังกล่าวต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงน้อยกว่า ๒ เมตร โดยไม่ได้กำหนดให้ทำเป็นผนังทึบ จึงเป็นการออกใบอนุญาตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนต่อกฎกระทรวงดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งถึงผู้รับใบอนุญาตห้ามมิให้เข้าใช้อาคารในส่วนที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมาย โดยให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามเข้าใช้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัดเจน และมีคำสั่งให้ดำเนินการปิดเป็นผนังทึบทั้งหมด แต่ผู้รับใบอนุญาตมิได้ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยครบถ้วน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กำหนด การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ร้องสอดที่ ๑ และผู้ร้องสอดที่ ๒ ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น และ ๒ ชั้น ตามลำดับ หลังจากที่ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารใกล้เคียงกับผู้ร้องสอดทั้งสองได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่าการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบแล้วพบว่าการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารมีกรณีที่ขัดต่อกฎหมาย เนื่องจากผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ก่อสร้างอาคารห่างจากที่ดินข้างเคียง ๑.๒๐ เมตร โดยอาคารชั้นที่ ๑ มีหน้าต่าบานเลื่อน จำนวน ๑ ห้อง ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ มีช่องระบายอากาศ ส่วนผู้ร้องสอดที่ ๒ ได้ก่อสร้างอาคารห่างจากที่ดินข้างเคียง ๑.๖๕ เมตร โดยบริเวณชั้นที่ ๒ มีระเบียงอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดทั้งสองระงับการกระทำและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจนถึงวันฟ้องผู้ฟ้องคดียังคงเห็นว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองยังคงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอดทั้งสอง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ละเลยต่อหน้าที่ในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ร้องสอดทั้งสองในการก่อสร้างอาคารตามที่อยู่อาศัยที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดที่ ๑ และผู้ร้องสอดที่ ๒ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร โดยตามแบบแปลนประกอบใบอนุญาตระบุว่า อาคารสูง ๙ เมตร และไม่เกิน ๙ เมตร ตามลำดับ ก่อสร้างใกล้ถนนสาธารณะซึ่งมีความกว้างของถนน ๔ เมตร โดยเสาต้นแรกของอาคารด้านที่อยู่ติดถนนสาธารณะอยู่ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะมากกว่า ๓ เมตร ระยะร่นจึงเป็นไปตามข้อ ๔๑^๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว ส่วนระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น ปรากฏตามแบบแปลนการขออนุญาตและจากการตรวจสอบสถานที่พิพาทของศาลปกครองชั้นต้นว่า อาคารของผู้ร้องสอดที่ ๑ ด้านหน้าของอาคารที่ติดถนนสาธารณะมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง ๑.๗๖ เมตร ด้านหลังมีระยะห่าง ๑.๓๕ เมตร และแต่ละห้องของอาคารด้านที่ติดต่อแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ชั้นหนึ่งของอาคารเป็นระเบียงมีความลึกจากผนังอาคาร ๑ เมตร มีประตูเปิดออกมายังระเบียงและมีกระจกบานเลื่อนรับแสงของแต่ละห้อง ส่วนห้องน้ำแต่ละห้องมีช่องเปิดเป็นบานกระทุ้ง โดยชั้นสองและชั้นสามของอาคารมีลักษณะอย่างเดียวกัน ช่องทางเดินของบันไดติดตั้งบล็อกแก้วและอิฐบล็อกจากเป็นช่องลมด้านที่ติดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีอาคารของผู้ร้องสอดที่ ๒ มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๑.๖๕ เมตร ผนังของอาคารเป็นผนังทึบ แต่มีช่องเดินตรงกลางความกว้าง ๒ เมตร ยาวตลอดแนวเป็นช่องเปิดไปถึงผนังด้านที่ติดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการอนุญาตที่ขัดต่อกฎหมายตามข้อ ๕๐^๖ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ๗

^{๕-๖} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔๑ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ

(๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร

(๒) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ

(๓) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒ เมตร

ข้อ ๕๐ ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร



ที่กำหนดให้อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า ๒ เมตร ต้องสร้างเป็นผนังทึบ ซึ่งคดีนี้แม้ศาลไม่สามารถรับคำฟ้องในส่วนที่ขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ (เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไต่ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว) แต่โดยที่การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังกล่าวเป็นการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจึงมีอำนาจดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑^๗ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งที่ ๕๖๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ แก่ผู้ร้องสอดที่ ๑ โดยห้ามมิให้เข้าใช้ระเบียงและช่องระบายอากาศบริเวณด้านหลังอาคารชั้น ๒ และชั้น ๓ และห้ามเปิดหน้าต่างบานเลื่อนบริเวณด้านหลังอาคารชั้น ๑ และให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามเข้าใช้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัดเจน และมีคำสั่งที่ ๕๗๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ดำเนินการปิดเป็นผนังทึบทั้งหมด และมีคำสั่งแก่ผู้ร้องสอดที่ ๒ ตามคำสั่งที่ ๕๖๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ห้ามมิให้เข้าไปใช้ระเบียงและช่องระบายอากาศบริเวณด้านข้างอาคารชั้น ๒ ที่ติดกับบ้านและที่ดินข้างเคียง และมีคำสั่งที่ ๕๗๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ดำเนินการปิดเป็นผนังทึบทั้งหมด นั้น จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้ว ซึ่งแม้ผู้ร้องสอดทั้งสองจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วบางส่วน แต่จากการตรวจสอบสถานที่พิพาทของศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏว่าการแก้ไขของผู้ร้องสอดทั้งสองยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการปิดผนังเป็นผนังทึบตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองยังมิได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารพิพาทตามแบบ ข.๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขแบบแปลนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย

^๗ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๑ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

